Expediente: Inadmisibilidad 05-2026

Denunciante: Carlos Fernando Bonilla Cortés, en representación de Grupo Poiesis S.A.

Denunciado: Luis Francisco Aguilar Rodríguez, código profesional: 7130

JUNTA DIRECTIVA, COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA.

ASUNTO: SE CONTESTA AUDIENCIA: JD. CPPCR-667-2026

Estimados(as) miembros de Junta Directiva:

La Fiscalía de este Colegio Profesional se presenta ante su autoridad en tiempo y forma con el fin de referirse a la audiencia que se confirió mediante acuerdo JD.CPPCR-667-2026, en relación con el escrito denominado "Solicitud de Revisión del Criterio de Cierre y Denuncia de Vicios de Forma y Procedimiento", presentado el tres de agosto de dos mil veintiséis por el señor Carlos Fernando Bonilla Cortés, dentro del expediente Inadmisibilidad N.° 05-2026, seguido contra el Lic. Luis Francisco Aguilar Rodríguez, código profesional 7130.

Dicho acuerdo de Junta Directiva indica:

"ACUERDO: JD.CPPCR-667-2026 *En atención a la solicitud de revisión del criterio de cierre y denuncia de vicios de forma y procedimiento presentada por el Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés, relacionada con el Expediente Inadmisibilidad N.° 05-2026, esta Junta Directiva acuerda:* Tener por presentado el recurso de revisión interpuesto. *De previo a resolver lo que en derecho corresponda, dar audiencia a la Fiscalía del Colegio por el plazo de tres días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la comunicación del presente acuerdo, para que se refiera de manera puntual a los agravios planteados por el recurrente, así como a la admisibilidad del recurso.*"

Esta Fiscalía, de conformidad con las potestades que ostenta debidamente delimitadas en el artículo 29 de la Ley N.° 6144; el artículo 44 del Reglamento del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica; y con fundamento en lo establecido en los artículos 14 y 18 del Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, procede a emitir respuesta a la

audiencia conferida, refiriéndose tanto a la admisibilidad de la gestión como a los agravios planteados por el gestionante

1. ANTECEDENTES:

1. El 9 de marzo del año 2026 se recibe ante esta Fiscalía una denuncia interpuesta por parte del Dr. Carlos Bonilla Cortés, en su condición de Director General de Grupo Poïesis S.A, en contra del profesional Luis Francisco Aguilar Rodríguez, código profesional: 7130, por presunta violación al Código de Ética y Deontológico del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Se incluye en esta denuncia el siguiente correo eléctrico: legal@grupopoiesis, como medio para recibir notificaciones. Prueba documental aportada:

- Contrato de Prestación de Servicios Profesionales del 30 de marzo del 2021.
- Formulario PROHAB firmado por otra profesional, con fecha 27 de febrero de 2026, en donde se demuestra que ambos formularios contienen el error topográfico “Ley 8969”.
- Contrato de otra profesional con fecha del 09 de agosto 2022, con el patrón de conducta idéntico estructuralmente al caso del Lic. Luis Francisco Aguilar Rodríguez.
- Cadena de correos electrónicos con el representante legal del profesional en lo meses de febrero y marzo 2026.
- Formulario PROHAB firmado por el profesional con fecha de 6 de marzo de 2026.
- Comunicado Oficial Institucional publicado en www.psicologosencostarica.com, evidenciando que se trata de un aviso de cese y orientación de personas usuarias, con fecha de 30 de setiembre de 2025.
- Registros que documentan la carga de casos del denunciado sin haber recibido expedientes de cierre, en Grupo Poïesis.

2. Que el 8 de Abril de 2026 se añade a la denuncia el enlace del comunicado sobre confidencialidad y ejercicio profesional en Psicología del CPPCR, siendo el siguiente: https://psicologiacr.com/sobre-confidencialidad-y-ejercicio-profesional-en-psicologia-cppcr-informa/

3. Que en fecha de 15 de mayo de 2026 se añade a la misma el expediente Administrativo del profesional Luis Francisco Aguilar Rodríguez, código profesional: 7130

4. Según la información aportada e indicada, en fecha 10 de Junio del 2026 la Fiscalía resolvió e indica que en el caso sometido no se encuentra a revisión, mérito ni lesión a los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento normativo del CPPCR, por lo que no puede iniciar una investigación preliminar en contra de la persona profesional en psicología.

5. Seguidamente, el 16 de junio de 2026 Grupo Poïesis presenta Recurso de Revocatoria y, Subsidiariamente, Solicitud de Revisión ante la Junta Directiva. El 31 de Julio de 2026, la Fiscalía declara sin lugar el recurso.

2. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN

El artículo 18 del Reglamento habilita la revisión del criterio de cierre ante la Junta Directiva únicamente en el supuesto de que, "concluida la investigación preliminar", la Fiscalía "recomienda el archivo del expediente", y remite expresamente a los términos del artículo 17, es decir, al procedimiento que culmina con un informe técnico.

Sin embargo, en este particular nos encontramos ante una denuncia que fue presentada por el Sr. Bonilla con el fin de determinar si la misma tiene merito para instruir un proceso de investigación preliminar o por lo contrario archivarse de plano la denuncia. Como es en este caso que la denuncia se archiva de plano ya que los hechos denunciados no corresponden a situaciones de competencia de esta Fiscalía, tal y como se indicará mas adelante.

La calificación jurídica de los hechos —esto es, determinar si lo relatado en la denuncia reviste o no naturaleza deontológica— es precisamente el juicio de procedencia que el artículo 14 encomienda a la Fiscalía al recibo de la denuncia, y no un pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una falta ética que sólo podría emitirse tras la investigación preliminar. Exigir que ese juicio de competencia se preceda siempre de una instrucción probatoria completa vaciaría de contenido al artículo 14, inciso b), y sería contrario al principio de celeridad y eficiencia que ordenan los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Trámite de Procedimiento Disciplinario del CPPCR.

En consecuencia, **el único recurso que legalmente procedía contra la resolución de archivo del diez de junio de dos mil veintiséis era el de revocatoria,** y ese recurso fue efectivamente interpuesto, tramitado y

resuelto mediante la resolución de las ocho horas con cuarenta minutos del treinta y uno de julio de dos mil veintiséis. El mecanismo del artículo 18 del Reglamento nunca llegó a ser aplicable a este expediente, por lo que esta Fiscalía solicita a la Junta Directiva declarar inadmisible la gestión en cuanto pretende que se asuma el conocimiento de una revisión que no corresponde ya que nunca se tramito un proceso de investigación preliminar.

3. SOBRE LOS AGRAVIOS Y VICIOS PLANTEADOS

Sin perjuicio de lo anterior, y para el caso de que la Junta Directiva estime pertinente pronunciarse también sobre el fondo de los agravios y vicios planteados, esta Fiscalía se refiere a cada uno de ellos:

3.1 Sobre el alegado vicio de forma por ausencia de firma del Fiscal

El artículo 134.2 de la Ley General de la Administración Pública exige que el acto administrativo indique el órgano agente, el derecho aplicable, la disposición, la fecha y la firma, con mención del cargo de quien suscribe. Todos esos extremos constan en la resolución del treinta y uno de julio de dos mil veintiséis: el órgano agente identificado es la Fiscalía del Colegio, la resolución está firmada digitalmente por la suscrita con indicación expresa de mi cargo —Asesora Legal, Fiscalía CPPCR—, y contiene fecha y motivación.

En primer término, que de la interpretación de los artículos 29 de la Ley N.° 6144 y sus reformas, así como del artículo 44 de su Reglamento, se concluye que la Fiscalía del Colegio no constituye un órgano unipersonal, sino una instancia administrativa a la cual le corresponde la investigación e instrucción de las presuntas infracciones a las leyes, reglamentos, códigos y demás normativa que rige el quehacer del Colegio y de las personas colegiadas. Asimismo, la normativa citada establece de forma expresa que la Fiscalía contará con el apoyo de personal para la realización de diligencias . En consecuencia, el concepto de Fiscalía debe entenderse como el de un órgano administrativo dotado de estructura funcional y apoyo operativo, por lo que no se encuentra integrada única y exclusivamente por el Fiscal de la Junta Directiva, sino también por el personal que coadyuva en el ejercicio de sus competencias, conforme a derecho.

3.2 Sobre el trámite dado a la recusación planteada

El recurrente alega que la recusación formulada el dieciséis de junio de dos mil veintiséis fue resuelto de forma irregular, al haber sido decidida por la propia funcionaria recusada sin remisión previa a un superior. Aun de aceptarse la lectura que el recurrente hace del artículo 236.3 de la Ley General de la Administración Pública, el vicio que se reclama es de naturaleza estrictamente procedimental y no ha producido indefensión real: el fundamento por el cual se declaró sin lugar la recusación —la falta de identidad objetiva entre los hechos de este expediente y los del Expediente Administrativo 02-2026 (Tramitado ante el Tribunal de Honor) es un extremo objetivo y verificable del propio expediente, cuya corrección no depende de qué funcionario o funcionaria lo suscriba.

Conforme al principio de instrumentalidad de las formas procesales, recogido en los artículos 223 y 224 de la Ley General de la Administración Pública, un defecto de forma solo da lugar a nulidad cuando ha causado indefensión o ha impedido que el acto alcance su fin; no basta la sola irregularidad en la secuencia procedimental cuando el resultado sustantivo no se ve alterado, y el recurrente no ha señalado en qué habría variado el resultado de haberse seguido la remisión que reclama.

Sin perjuicio de solicitar el rechazo de este motivo, esta Fiscalía sugiere a la Junta Directiva valorar que, en lo sucesivo, las recusaciones planteadas contra personal de la Fiscalía se tramiten con expresa referencia al procedimiento de los artículos 230 a 238 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de evitar cuestionamientos formales como el aquí planteado.

3.3 Sobre la alegada incongruencia interna en la calificación de los hechos

El recurrente advierte una contradicción entre los considerandos “Segundo” y “Tercero” de la resolución impugnada, por calificar los hechos, respectivamente, de naturaleza laboral y de naturaleza contractual. Esta Fiscalía considera que las calificaciones no se excluyen entre sí; describen distintas facetas de un mismo vínculo, y ambas conducen a la misma conclusión: que el asunto denunciado tiene su origen y su régimen jurídico fuera de la competencia deontológica del Colegio.

3.4 Sobre la alegada incongruencia interna en la calificación de los hechos

El recurrente advierte una contradicción entre los considerandos “Segundo” y “Tercero” de la resolución impugnada, por calificar los hechos, respectivamente, de naturaleza laboral y de naturaleza contractual.

Esta Fiscalía considera que las calificaciones no se excluyen entre sí; describen distintas facetas de un mismo vínculo, y ambas conducen a la misma conclusión: que el asunto denunciado tiene su origen y su régimen jurídico fuera de la competencia deontológica del Colegio.

3.5 Sobre la alegada omisión del artículo 64 del Código de Ética y Deontológico

El artículo 64 del Código de Ética y Deontológico del CPPCR sanciona la derivación de personas usuarias hacia los servicios particulares de la persona colegiada, para obtener con ello un beneficio propio o de terceros. Ese no es el supuesto fáctico central de la denuncia, que se circunscribe en la denuncia planteada, por lo que no es una causal de apelación ante la Junta Directiva.

3.6 Sobre la alegada omisión del deber de instruir y de requerir los expedientes

Como se explicó en el apartado 1 anterior, la resolución de archivo del diez de junio de dos mil veintiséis no se dictó como culminación de una investigación preliminar bajo los artículos 16 y 17 del Reglamento, sino como un rechazo de plano por incompetencia manifiesta, al amparo del artículo 14, inciso b). La facultad de requerir expedientes que reconoce el artículo 58 del Código de Ética y que este Colegio reafirmó mediante el Acuerdo JD.CPPCR-387-2026 es una potestad instructora propia de la investigación preliminar sustantiva de asuntos ya admitidos por razón de la materia, no un requisito previo para determinar, desde el propio texto de la denuncia, si el asunto es o no de naturaleza deontológica. Exigir su ejercicio en todos los casos, incluso cuando el propio relato de los hechos evidencia que la controversia excede la competencia del Colegio, desnaturalizaría el mecanismo de rechazo de plano y sería contrario a los principios de celeridad.

3.7 Sobre la alegada mora en la tramitación

El propio gestionante reconoce expresamente, en la sección IX de su escrito, que esta circunstancia “no se invoca como causal autónoma de nulidad”, en congruencia con el artículo 329, inciso 3, de la Ley General de la Administración Pública, que dispone que el acto dictado fuera de plazo conserva validez para todo efecto legal. Al no perseguirse por esta vía la nulidad del acto ni haberse acreditado un perjuicio concreto derivado del plazo transcurrido, la Fiscalía sí resolvió, de forma expresa y motivada, tanto en la resolución de archivo como en la de revocatoria.

3.8 Sobre la alegada falta de distinción entre personas usuarias activas e inactivas y el consentimiento informado

Esa competencia es, precisamente, la que la resolución recurrida negó, al calificar la controversia como de naturaleza laboral y contractual. No correspondiendo al Colegio pronunciarse sobre el fondo del asunto, tampoco correspondía a la Fiscalía instruir ni valorar cuántas de las personas usuarias reportadas se encontraban en atención activa, cuántos consentimientos informados institucionales existían o cuál era su contenido; ese ejercicio solo sería procedente si, de previo, se determinara que el asunto reviste naturaleza deontológica, extremo que la resolución impugnada descartó.

3.9 Sobre los alegados actos propios del Colegio y el precedente del Expediente N.° 16-2025

Ninguno de los acuerdos invocados por el gestionante —JD.CPPCR-678-2025, 206-2026, 385-2026 y 386-2026— constituye un precedente directamente aplicable a la cuestión de competencia resuelta en este expediente. Los acuerdos 385-2026 y 386-2026 fueron adoptados en respuesta a consultas de índole regulatoria formuladas por el propio gestionante.

El propio Acuerdo JD.CPPCR-386-2026, en su Por Tanto Tercero, inciso (d), se limitó a reservar "la competencia del Colegio respecto de estas materias en su dimensión deontológica", sin prejuzgar que la controversia planteada en este expediente, la custodia de expedientes tras el cese de una relación de prestación de servicios calificada como laboral y contractual, se ubique, en efecto, dentro de esa dimensión; esa es, precisamente, la cuestión que la resolución recurrida analizó y resolvió en sentido negativo.

3.10 Sobre la solicitud de valoración de abstenciones de integrantes de la Junta Directiva

En cuanto a lo expuesto en la sección V del escrito, referente a la eventual abstención de integrantes de esta Junta Directiva con ocasión de los Acuerdos JD.CPPCR-385-2026, 386-2026 y 387-2026, se trata de una valoración personal e indelegable que corresponde a cada integrante de este órgano colegiado, conforme a los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, sobre la cual esta Fiscalía no tiene potestad ni le corresponde pronunciarse.

3. PETITORIA

Por tales razones, esta Fiscalía solicita respetuosamente a la Junta Directiva:

a) Declarar inadmisible la solicitud de revisión del criterio de cierre planteada al amparo del artículo 18 del Reglamento, por no resultar dicho mecanismo aplicable al presente expediente, conforme a lo expuesto en el apartado 1.

b) Subsidiariamente, y para el caso de que se entre a conocer el fondo de los agravios, rechazarlos en todos sus extremos conforme a lo expuesto en el apartado 2.

c) Confirmar en todos sus extremos el archivo del expediente Inadmisibilidad 05-2026.

Sin otro particular:

MARIANA ISABEL GRANADOS GALVEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARIANA ISABEL GRANADOS GALVEZ (FIRMA)
Fecha: 2026.09.03 16:51:26 -06'00'

Licda. Mariana Granados Gálvez

Asesora Legal Fiscalía CPPCR

VB, Dr. Randall Solís Márquez, Lic.
Fiscal, CPPCR